

Povinný subjekt:

Obec Prštice
Hlavní 1, 664 46 Prštice
IČO: 00282405
[redacted]

Žadatel:

Petr Novotný, fyzická osoba
[redacted]
[redacted]

Doručení odpovědi: do datové schránky žadatele, [redacted]

V Pršticích dne 17. července 2026

Věc: Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace podle § 16a odst. 1 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím – žádost ze dne 1. 7. 2026, sp. zn. SP/088/2026

Vážený pane starosto,

podávám tímto stížnost na postup obce Prštice (dále jen „povinný subjekt“) při vyřizování mé žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „InfZ“), ze dne 1. 7. 2026, vedené pod sp. zn. SP/088/2026.

I. Rekapitulace

Žádostí ze dne 1. 7. 2026 jsem požádal o smlouvy, objednávky, výkazy práce a doplňující informace ke třem skupinám výdajů zaúčtovaných na účtu 518 „Ostatní služby“: (1) měsíční paušál 27 225 Kč za služby v oblasti GDPR (celkem 272 250 Kč v roce 2025), (2) nájem stavebního jeřábu u zámku v letech 2022–2023 (celkem 846 491,80 Kč) a (3) právní služby v letech 2022–2025 (celkem 2 041 910 Kč). U každé skupiny jsem přiložil úplný rozpis dokladů, aby bylo zřejmé, kterých plateb se žádost týká.

Dne 17. 7. 2026 mi bylo doručeno sdělení povinného subjektu č. j. OUPR-867-2026. Toto sdělení obsahuje pouze obecný slovní komentář; nebyl mi poskytnut žádný z požadovaných dokumentů a na podstatnou část dílčích dotazů nebylo reagováno vůbec.

II. Které požadované informace nebyly poskytnuty**K bodu 1 žádosti (služby GDPR, paušál 27 225 Kč měsíčně):**

- a) rámcová smlouva či objednávka, na jejímž základě jsou služby hrazeny – neposkytnuta;
- b) označení dodavatele (název / jméno a IČO) – neuvedeno; ze sdělení nelze vůbec zjistit, komu je paušál hrazen;
- c) popis obsahu měsíčního paušálu – nevysvětlen; sdělení pouze obecně uvádí, že pověřenec pro ochranu osobních údajů je vykonáván pro obec i ZŠ a MŠ Prštice od roku 2018. Z toho však neplyne, co paušál 27 225 Kč měsíčně konkrétně zahrnuje, ani proč se tato pravidelná platba objevila na účtu 518 až v roce 2025.

K bodu 2 žádosti (nájem stavebního jeřábu u zámku, 2022–2023):

- a) nájemní smlouva či objednávka – neposkytnuta;
- b) dodavatel byl označen pouze názvem (STAVOS Brno, a.s.), bez IČO;
- c) informace o sjednané době nájmu a o tom, co bylo zahrnuto v ceně (nájem, doprava, montáž a demontáž apod.) – neuvedena; sdělení popisuje pouze účel použití jeřábu.

K bodu 3 žádosti (právní služby 2022–2025):

- a) rámcová smlouva o poskytování právních služeb – neposkytnuta; odkaz na usnesení zastupitelstva č. 271/2010/Z26 ze dne 11. 3. 2010 poskytnutí smlouvy nenahrazuje. Pokud písemná smlouva existuje, žádám o její kopii; pokud neexistuje, žádám o výslovné sdělení této skutečnosti;
- b) výkazy práce / přehledy skutečně poskytnutých úkonů k jednotlivým fakturám za roky 2022–2025 – neposkytnuty, a to bez jakékoli reakce na tento dílčí požadavek;
- c) protistrana byla označena pouze jménem (Mgr. Radovan Vrbka), bez IČO; agendy, jichž se právní služby týkají, byly popsány jen zcela obecně;
- d) informace o důvodu nárůstu fakturovaných částek (z cca 28–33 tis. Kč na cca 50–65 tis. Kč měsíčně) – nebyla poskytnuta.

III. Důvod stížnosti

Povinný subjekt poskytl informace pouze částečně, aniž o zbytku žádosti vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti podle § 15 odst. 1 InfZ. Zákon přitom nepřipouští jinou možnost než požadovanou informaci poskytnout, nebo její poskytnutí formálně odmítnout přezkoumatelným rozhodnutím. Tím je naplněn stížnostní důvod podle § 16a odst. 1 písm. c) InfZ, tedy že žadateli „byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí“.

IV. K poznámce povinného subjektu o § 11a InfZ

V závěru sdělení mě povinný subjekt žádá o „zvážení mé iniciativy“, dává mé žádosti do souvislosti s vypořádáním mých námitek ke Změně ÚP č. 1 a naznačuje možnost hodnotit další žádosti podle § 11a InfZ. K tomu uvádím následující.

Žádosti o informace s řízením o změně územního plánu nijak nesouvisejí. Jde o dvě samostatné věci, které se vzájemně neprolínají.

Právo na informace je zaručeno čl. 17 Listiny základních práv a svobod a provedeno InfZ. Žadatel není povinen žádost o informace jakkoli odůvodňovat ani prokazovat důvod svého zájmu; motivace žadatele není zákonným kritériem pro vyřízení žádosti. Zájem občana o hospodaření obce je zcela legitimní, tím spíše v období před komunálními volbami.

Žádám přitom o zcela běžné informace – smlouvy, objednávky a výkazy práce k výdajům z veřejného rozpočtu. Veřejná kontrola nakládání s veřejnými prostředky je jádrem účelu InfZ. Podmínky § 11a odst. 1 InfZ, tedy že cílem žadatele je způsobit nátlak na fyzickou osobu, již se týkají požadované informace, nebo nepřiměřenou zátěž povinného subjektu, u mých žádostí zjevně naplněny nejsou; jde o několik věcně formulovaných žádostí, z nichž každá navazuje na obsah předchozí odpovědi povinného subjektu. Podle § 11a odst. 2 InfZ navíc rozsah požadovaných informací ani počet podaných

žádostí není bez dalšího důvodem pro odmítnutí žádosti. Zdvořile proto žádám, aby mé žádosti byly i nadále posuzovány výhradně věcně.

Pokud chce povinný subjekt předejít dalším žádostem, nabízím praktické řešení: poskytnutí kompletního účetnictví obce v elektronické podobě za roky 2022–2026 (např. účetního deníku ve strojově čitelném formátu, jako je XLSX či CSV) a kompletního elektronického archivu smluv uzavřených obcí, je-li k dispozici. Potřeba dalších dílčích žádostí o informace by tím z podstatné části odpadla. Neposkytne-li povinný subjekt tyto podklady, žádám, aby mé žádosti o informace i nadále vyřizoval zákonem stanoveným postupem. Tato nabídka není novou žádostí o informace a nerozšiřuje předmět této stížnosti.

V. Návrh

Navrhuji, aby povinný subjekt postupem podle § 16a odst. 5 InfZ do 7 dnů ode dne doručení této stížnosti sám poskytl požadované informace v rozsahu bodů 1 a)–c), 2 a)–c) a 3 a)–d) žádosti ze dne 1. 7. 2026, jak jsou shrnuty v části II. této stížnosti. Neučiní-li tak, žádám, aby stížnost spolu se spisovým materiálem předložil nadřízenému orgánu, tj. Krajskému úřadu Jihomoravského kraje.

Smlouvy, objednávky a výkazy práce prosím poskytněte jako čitelné elektronické kopie (PDF) do mé datové schránky uvedené v záhlaví.

S pozdravem

Petr Novotný